

Nr. 211 Aufzeichnung des Ministerialrats im Reichsjustizministerium Kritzinger. [22.] Dezember 1936

R 22/41, S. 45–57 *Durchschlag*¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsjustizministerium

[Projekt eines Gesetzes über den Reichsbürgerbrief]

Der Entwurf eines Gesetzes über den Reichsbürgerbrief² gibt nach vorläufiger Prüfung zu folgenden Bedenken Anlaß:

Zu § 1: Voraussetzung für das Reichsbürgerrecht soll ein Alter von 25 Jahren sein. Es bedarf einer Bestimmung darüber, daß Personen, auch wenn sie noch nicht 25 Jahre sind, Beamte werden können. Eine solche Bestimmung enthält zwar § 26 des Entwurfs eines Beamtengesetzes³. Das Beamtengesetz tritt jedoch – wenn überhaupt – erst längere Zeit nach dem 30. Januar in Kraft⁴. Als unbedingt notwendige Voraussetzung für das Reichsbürgerrecht ist die Schule der Hitlerjugend vorgesehen. Ausnahmen soll es nicht geben. Wie die Schule der Hitlerjugend gestaltet werden wird, ist noch nicht bekannt⁵. Sollten körperlich Untaugliche nicht aufgenommen werden, so müßten – wie beim Arbeits- und Wehrdienst im Abs. 2 – auch für die Hitlerjugend Ausnahmen möglich sein. Sollte die Hitlerjugend so organisiert werden, daß ihr zwangsläufig alle ohne Rücksicht auf ihre körperliche Untauglichkeit angehören – also etwa entsprechend der allgemeinen Schulpflicht – so wäre es überhaupt unnötig, die Schule der Hitlerjugend als besondere Voraussetzung für die Erlangung des Reichsbürgerrechts vorzusehen. Falls, wie der Reichsjugendführer wiederholt angedeutet hat, der Grundsatz der Freiwilligkeit aufrechterhalten wird, würde die Bestimmung bedeuten, daß die Entschließung der Eltern, ihr Kind nicht zur Hitlerjugend zu schicken, zur Folge hat, daß der Betroffene später niemals Reichsbürger werden kann. Zu prüfen wäre ferner, inwieweit die Hitlerjugend Angehörige ausschließen kann. Ist das wegen verhältnismäßig geringfügiger Vorkommnisse möglich, so würde die Vorschrift bedeuten, daß damit zugleich endgültig über das spätere Reichsbürgerrecht des Betroffenen entschieden wird. Die Bestimmung setzt ferner voraus, daß auch Mischlinge der Hitlerjugend angehören können, da auch diese das Reichsbürgerrecht erwerben sollen. Unmöglich wäre es nach der Bestimmung, daß die jetzt 18–21 Jahre alten Personen, die der Hitlerjugend nicht mehr angehören können, je Reichsbürger werden können. Nach der Begründung sollen für diese Personen in der Durchführungsverordnung besondere Bestimmungen getroffen

¹ Undat. und ungez., von MR Kritzinger am 22. 12. 1936 StS Schlegelberger zugeleitet, dabei bezeichnet als „Abschrift[en] meines Vermerks zu dem Gesetzentwurf“; R 22/41, S. 1. Seine Kritik am Entw. des ReichsbürgerbriefG trug Kritzinger Anf. Jan. 1937 RJuM Gürtner vor, der sie sich zu eigen machte; danach geringfügig überarb. Aufzeichnung s. R 22/460, Bl. 88–93.

² Dok. Nr. 199; dort auch der Wortlaut der nachfolg. angezogenen Paragraphen.

³ DGB-Entwurf vom 18. 12. 1936; R 43 II/420a, Bl. 2–61. Vgl. auch Dok. Nr. 8, zu Anm. 11.

⁴ Das DBG vom 30. 1. 1937 (RGBl. I S. 41) trat zum 1. Juli 1937 in Kraft; s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937, P. 1.

⁵ Die Dienstleistung in der HJ aufgr. des *HitlerjugendG* vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 993) wurde nach jahrelangen kontroversen Ressortverhandlungen erst in der 2. DVO vom 25. 3. 1939 (RGBl. I S. 710), der sog. JugenddienstVO, geregelt; vgl. Dok. Nr. 194 P. 1 Anm. 3.

werden⁶. Dazu reicht aber die Ermächtigung des § 20 gegenüber der klaren Bestimmung des Gesetzes nicht aus.

Auch die Vorschrift, daß Arbeitsdienst und Wehrdienst Voraussetzung für das Reichsbürgerrecht ist, kann unter Umständen im Einzelfall bedenkliche Folgen haben.

Beispiel: Ein Arbeitsdienstmann wird im Dienst schwer verletzt, so daß er arbeitsdienst- und wehruntauglich wird und sich auch sonst nicht gemeinnützig betätigen kann (Abs. 2). Folge, er kann niemals Reichsbürger werden. Jedenfalls bedeutet die Bestimmung im Verhältnis zu § 2, daß Frauen sehr viel leichter Reichsbürger werden können als Männer.

Zu § 2: Für die Schule der Hitlerjugend gilt das zu § 1 Gesagte. Die Leistung des Reichsarbeitsdienstes ist für Frauen zwingend als Voraussetzung für die Erlangung des Reichsbürgerrechts vorgeschrieben, dem Wortlaut der Bestimmung nach also auch für die jetzige Rechtslage, die eine Arbeitsdienstpflicht der Frauen nicht kennt⁷. Die Bemerkung der Begründung, daß die Bestimmung bis auf weiteres gegenstandslos sei⁸, trifft daher nicht zu.

Zu § 3: Die Bestimmung muß so gefaßt werden, daß Ausnahmen für solche Staatsangehörige möglich sind, die *wegen ihres Aufenthalts im Ausland* aus zwingenden Gründen den unverschuldeten Ausfall ... nicht haben wettmachen können. Die jetzige Fassung würde Ausnahmen nur für solche Personen zulassen, die sich im Zeitpunkt der Erlangung des Bürgerrechts im Ausland aufhalten.

Zu § 4: Die Bestimmung schafft im deutschen Volke eine gesetzlich privilegierte Klasse. Die Begründung beschränkt sich auf die Bemerkung, daß die Bestimmung mit Rücksicht auf den Grundsatz der Einheit von Partei und Staat geboten sei. Die Einheit von Partei und Staat bedeutet aber nicht die automatische Auswirkung einer Qualifikation in einem Organismus auf den andern. So hat – wie mir berichtet worden ist – gerade jetzt der Stellvertreter des Führers beanstandet, daß der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs für den Fall der Verhängung der schwersten Ehrenstrafe⁹ durch die staatlichen Gerichte das Ausscheiden aus der Partei vorsah¹⁰. Er hat sich damit also auf den Standpunkt gestellt, daß es Sache der Partei ist, ein staatliches Werturteil über einen Parteiangehörigen zu würdigen. Ebenso wird es umgekehrt den staatlichen Behörden überlassen bleiben müssen, ein Werturteil der Partei ihrerseits zu würdigen.

Zu § 5: Zu Abs. 1 wird im Hinblick auf den dritten Absatz folgender Zusatz zu machen sein: „... mit Ausnahme der Mischlinge, die von zwei volljüdischen Großeltern abstammen“.

Im Abs. 2 wird klarzustellen sein, was unter „vollfremdblütigen Großelternteilen“ zu verstehen ist (vgl. § 2 Abs. 2 der 1. DurchführungsVO zum Reichsbürgergesetz¹¹).

⁶ Hierzu die Einzelbegründung zu § 1 des Entwurfs: „In den Ausführungsbestimmungen wird für diejenigen Jugendlichen Vorsorge getroffen werden müssen, die an der Schulung der Hitlerjugend nicht mehr haben teilnehmen können.“ R 1501/5508, S. 262.

⁷ Näheres s. Dok. Nr. 5.

⁸ Aus der Begründung zu § 2: „Bis zur Regelung des Pflichtarbeitsdienstes für die weibliche Jugend kommt der Bestimmung in Buchstabe c praktische Bedeutung nicht zu. In den Durchführungsbestimmungen wird Vorsorge für die Übergangszeit zu treffen sein.“

⁹ Ehrloserklärung; s. Dok. Nr. 26, zu Anm. 3.

¹⁰ Der Entwurf 2. Lesung eines „Dt. Strafgesetzbuchs“ vom 1. 7. 1936 hatte in den §§ 30 und 36 bei Verurteilung zu Zuchthaus und bei Ehrloserklärung u. a. „den Verlust des Reichsbürgerrechts sowie der Mitgliedschaft in der Partei und ihren Gliederungen“ vorgesehen; s. QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 1. T., S. 347f. Aus den entspr. §§ 26 und 32 der KabVorl. vom 2. 12. 1936 (s. Dok. Nr. 194 P. 2 Anm. 4) war diese zwingende Konsequenz hinsichtl. der Mitgliedschaft in der NSDAP jedoch gestrichen.

¹¹ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333). Wortlaut von § 2 (2) s. ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

Zu § 6: Die unter a) aufgeführten Voraussetzungen für die Versagung des Bürgerrechts werden den Bestimmungen des neuen Strafgesetzbuchs angepaßt werden müssen. Die Frage wird in Abt. II¹² geprüft.

Zu b) wird auf die Bemerkung zu § 4 verwiesen.

Zu c): Die Bestimmung, daß der Reichsbürgerbrief einer Person versagt werden muß, die wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht, geht zu weit.

Zu § 7: Die Konstruktion als Soll-Vorschrift ist nicht richtig. Eine Soll-Vorschrift bedeutet für die Verwaltungsbehörden genau das gleiche wie eine Muß-Vorschrift. Sie sind daran gebunden. Das soll aber nach der Begründung hier nicht der Fall sein¹³. Die Bestimmung wird daher geändert werden müssen. Entweder muß es heißen: „kann versagt werden“ oder wenigstens „soll in der Regel versagt werden“.

Der Versagungsgrund unter b) ist unter Berücksichtigung der bisherigen Praxis der sozialen Ehrengerichte und Handwerksehrengerichte bedenklich. Die Aberkennung der Betriebsführereigenschaft oder des Meistertitels erfolgt vielfach aus Gründen, die eine Versagung des Bürgerrechts nicht rechtfertigen.

Die Bestimmung unter c) geht so nicht. Die Voraussetzungen des § 7 sollen nicht unbedingt zwingend sein. Daß aber jemand das Reichsbürgerrecht erhält, der seiner Verleihung unwürdig ist, kann nicht beabsichtigt sein. Die Bestimmung müßte vielleicht dahin geändert werden, daß es heißt: „Staatsangehörige, die sich sonst ehrlos verhalten haben“. Davon abgesehen ist die Bestimmung insofern nicht unbedenklich, als die Feststellungen, die hier zur Versagung des Bürgerrechts führen, lediglich im Verwaltungswege getroffen werden. Eidliche Vernehmungen sind unmöglich. Eine Anrufung des Verwaltungsgerichts ist nicht vorgesehen. Die Bemerkungen in der Begründung zu § 7 c werden Irrtümer nicht unbedingt ausschließen¹⁴.

Zu § 8: In der Begründung zu § 8 wird bemerkt, daß eine Verleihung des Reichsbürgerbriefs in den angeführten Fällen nur im Gnadenwege möglich sei. Den Ausdruck „Gnade“ gebraucht man im allgemeinen nur gegenüber gerichtlichen Urteilen. Hier handelt es sich um die Bewilligung von Ausnahmen gegenüber an sich zwingenden verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Man wird daher besser die Ausnahmemöglichkeit für den Führer und Reichskanzler ausdrücklich vorsehen, ähnlich wie dies § 7 der 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz tut.

Zu § 9: Die 10jährige Frist erschien jedenfalls für die Fälle des § 6 c viel zu lang.

Zu § 11: Wegen der Soll-Vorschrift des Abs. 1 vergl. die Bemerkung zu § 7.

Zu Abs. 2 vergl. die Bemerkungen zu § 4.

Es fehlt eine Bestimmung darüber, nach welcher Zeit der Reichsbürgerbrief wieder erteilt werden kann.

Zu § 12: Die Bestimmung ist durch die Verweisungen auf die §§ 10, 11, 6 und 7 reichlich unklar: Wann wird der Reichsbürgerbrief ohne weiteres kraftlos? Wann soll er für kraftlos erklärt werden?

¹² Abt. II des RJuM: Strafgesetzgebung und bauerl. Recht; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 1154f.

¹³ Aus der Begründung: „§ 7 enthält die Gründe, bei deren Vorliegen der Reichsbürgerbrief in aller Regel versagt werden soll. Die unter Buchstabe a) angeführten kriminellen Versagungsgründe treten an Gewicht hinter den in § 6 aufgeführten Gründen zurück. Es wird sich vielfach um Fälle handeln, in denen wegen Vorliegens mildernder Umstände an Stelle von Zuchthaus und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Gefängnis und Aberkennung der Ämterfähigkeit erkannt worden ist.“

¹⁴ Lt. Begründung zielte § 7 c auf Personen, „die durch ihren Lebenswandel oder die Art ihrer Betätigung diese Auszeichnung [des Reichsbürgerbriefs] verwirkt haben, aber unter keine der übrigen Bestimmungen der §§ 6 und 7 fallen“. Hierzu gehörten u. a.: Dirnen; „weibliche Partner von Rasseschändern; deutschblütige Personen, die der jüdischen Religionsgemeinschaft angehören; Arbeitsscheue, Bettler und Landstreicher; unsoziale Betriebsführer; erklärte Feinde von Staat und Bewegung“. R 1501/5508, S. 266.

Gemeint ist wohl, daß er in den Fällen des § 6 a und b und des § 10 a und c kraftlos wird und in den Fällen des § 7 für kraftlos erklärt werden soll.

Zu § 13: Die Bestimmung des Abs. 3 bedeutet, daß die Mischlinge, die noch als Beamte tätig sind (als Kriegsteilnehmer) automatisch aus dem Amt ausscheiden. Das ist sicherlich nicht beabsichtigt.

Zu § 15: Die Bestimmungen des Abs. 1 und des Abs. 2 sind in ihrem Verhältnis zueinander kompliziert und wenig klar. Es fällt auf, daß hier das Reichsbürgerrecht nur entzogen werden *kann*, während es unter denselben Voraussetzungen nach § 11 entzogen werden *soll*.

Zu § 17: Die Bestimmung § 17 d paßt nicht für ältere Leute.
Hier sollen die Fälle des § 7 zwingende Versagungsgründe sein.

Zu § 20: Wenn im Verordnungswege, wie anscheinend beabsichtigt ist, einzelne Unstimmigkeiten und Lücken des Gesetzes, insbesondere für die Übergangszeit, beseitigt werden sollen, so muß die Ermächtigung weiter gefaßt werden. Sie müßte darauf ausgedehnt werden, daß als Übergangsregelung auch ergänzende und von dem Gesetz abweichende Bestimmungen erlassen werden können¹⁵.

¹⁵ Das Projekt eines ReichsbürgerbriefG wurde 1937 vom RIM stillschweigend aufgegeben; s. Folgeband, Dok. vom 11. 1. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 211 Aufzeichnung des Ministerialrats im Reichsjustizministerium Kritzingen. [22.] Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d211>